



COMUNE DI CARBONARA DI NOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Tel. (081 8253402 - fax 825 3114)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 18-02-2026

OGGETTO: DELIMITAZIONE SPAZI PER AFFISSIONE DI STAMPATI E MANIFESTI PER PROPAGANDA ELETTORALE REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza degli assessori:

ASSESSORI	QUALIFICA	PRESENTI
Iannicelli Antonio	SINDACO	Assente
ALBANO Raffaele	VICE SINDACO	Presente
SEPE Onofrio	ASSESSORE	Presente

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Rosalba VITALE .

Il VICE SINDACO Raffaele ALBANO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che con DD.P.R. del 13 Gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 Gennaio 2026, sono stati convocati **per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 i comizi per il referendum popolare confermativo** della legge costituzionale recante: “ *Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2025;

VISTA la Circolare n.7/Ref 2026 del 12/02/2026 – protocollo n.0062427 - ad oggetto: "*Consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare”. Precisazione del quesito referendario. Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori dei referendum.*”, secondo cui, la Giunta Comunale, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione, quindi da **martedì 17 a venerdì 20 febbraio 2026**, dovrà stabilire e delimitare e ripartire in ogni centro abitato, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori dei referendum;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975 n.130 e dall’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n° 147, contenente “*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*”, il quale stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. “propaganda diretta”), avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;

RICHIAMATO altresì l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che prevede che alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della citata legge n. 212/1956, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art.2, secondo comma, della Legge 56/2012 e s.m.i.;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che per il contenimento delle spese ha apportato modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956 n. 212, art.2 comma 2 riducendo il numero degli spazi elettorali e stabilendo per una popolazione tra i 3.001 e i 10.000 abitanti almeno 3 e non più di 5 spazi elettorali,

DATO ATTO che questo Comune conta n. 2.450 abitanti e che, pertanto, il numero degli spazi elettorali può essere fissato entro il numero minimo di 3 e massimo di 5 spazi;

CONSIDERATO che il comma 2 dell’art.1 della legge n. 212/56 è stato abrogato dall’art.1 comma 400 lettera h) della legge del 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha disposto l’abolizione della propaganda indiretta;

RILEVATO che, secondo il disposto dell’art.3 della citata L. 212/56, come modificata, la giunta municipale provvede, nei termini predetti, a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell’art.1 e a ripartirli in tante sezioni. Ad ogni lista, spetta una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base, nonché ad assegnare le sezioni seguendo l’ordine di presentazione delle

domande, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;

VISTO il piano predisposto dall'ufficio competente per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri di cui alla legge sopra menzionata;

DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sia il numero senza impedire la visibilità di monumenti o panorami;

VISTE le disposizioni ministeriali ed, in particolare, la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dello 08.04.1980;

RITENUTO di dover provvedere agli adempimenti di cui alla L. 212/1956 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente;

1) **Di stabilire**, per le consultazioni di cui all'oggetto, in esecuzione della legge n°212 del 04.04.1956 e successive modifiche e secondo quanto previsto dalla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) nei siti indicati di seguito, n.ro CINQUE spazi per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di propaganda elettorale da parte dei comitati referendari, partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale per il Referendum Popolare del 22 e 23 marzo 2026.

Determinazione e delimitazione degli spazi elettorali, con ubicazione secondo il seguente prospetto:

n.	CENTRO ABITATO	UBICAZIONE DEL TABELLONE/RIQUADRO
1	Carbonara di Nola	Via del Parco, Ingresso Villa Comunale
2	Carbonara di Nola	Via Cavaliere G. Santorelli
3	Carbonara di Nola	Via On. Napolitano

2) **Di delimitare** gli spazi elettorali ai sensi dell'art.3 della legge 4 aprile 1956, n.212, e ss.mm.ii., per le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base e di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base, destinati all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti, da parte di partiti, gruppi politici o promotori dei referendum che partecipano alla competizione elettorale;

3) **Di dare atto** che con successiva deliberazione, da assumere nei termini di legge, si procederà all'assegnazione degli spazi per la propaganda di cui trattasi;

4) **Di dare atto** che il parere di regolarità contabile non è richiesto in quanto non comporta spesa;

5) **Di dichiarare**, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ DELIMITAZIONE SPAZI PER AFFISSIONE DI STAMPATI E MANIFESTI PER PROPAGANDA ELETTORALE REFERENDUM DI DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026”

(Art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133)

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, così come ad ogni effetto approva, la proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta della presente deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 D.lgvo 267/2000, ha espresso il seguente pareri :

Per la Regolarita' tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Immacolata
LIMPIDO

Letto, approvato e sottoscritto.

II VICE SINDACO
F.to Raffaele ALBANO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosalba VITALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che è stata pubblicata all'albo pretorio on line in data 18-02-2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

N. ALBO 93

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Immacolata LIMPIDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosalba VITALE

ESECUTIVITA'

- è stata comunicata, con lettera n. 1399, in data 18-02-2026, ai signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-02-2026;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosalba VITALE